

עין משפט
גזר מצוה

בזו א מיי פ"ו מהל' מביה הל' א סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סי' רב סעי' א וסעי' ג:
בזו ב ג מיי שם הל' ד טוש"ע שם סעי' ד וסעי' ה:
זו ד מיי פ"ה מהל' מעשר שני וטעם רבעי הל' י סמג עשין קלו:

רבינו חננאל

גזירה שמה ישנה עליותיו עד שיפרט ונמצא מתעכב מלעלות לרגל אבל בפירות על דיגוני דבוי הכל מחללין. וחד אמר אפי' בפירות על דיגוני נמי מחלוקת והכין סוגיא דשמעתא כהאי לישנא ומשום גזירה דלישנא קמא עלתה בקושיא. וסוגין לכי"ה דהבא טיבעא הוי. והא דאמר רבא האי גזנא סבר דהבא טיבעא הוי עמדה. ודחתם לן הוהב קונה את הכסף דמשמע דהבא פירא הוה אהי לן לאוקומה דלגבי כספא בלחוד הוי פירא אבל לכל מילי בגון מקח וממכר בכלים ובפירות ולענין מתנה טיבעא הוי ואינו נקנה בחליפין וגם אינו נעשה חליפין. ורי שמעון סבר גזי דהבא גבי מקח וממכר טיבעא הוי דתי' טלית קונה דינר זהב ואין דינר זהב קונה טלית ולתנתו א' להני כוליהו א' אמר גאון הלכה א' דהבא פירא הוי ומיקני אפילו בחליפין ולא כעי' אגב קרקע אפי' במתנה. איתמר רב ולוי חד אמר מטבע נעשה חליפין כלומר הנותן דינר זהב לחבירו בתורת חליפין קונה כמה דינ' וכמו. וחד אמר אין מטבע נעשה חליפין. ואקשי' עליה תנן הוהב קונה את הכסף מאי לאו בחליפין וש"מ מטבע נעשה חליפין ופרקי' לא בדמים כלומר נתחייב בעל הכסף לתת לבעל הוהב דינר זהב. אי הכי אימא רישא דבביתא הוהב קונה את הכסף כיצד מכר דינר של זהב בכי"ה דיגני? דיער זהב נקנה הכסף בכל מקום שהוא אי אמרת בחליפין היינו דקתני נקנה הכסף בין רב למעט אלא אי אמרת בדמים נתחייב גברא מיבעי ליה למיתנא. ואמר' תני הוהב מחייב כדאמר' לעיל ופרק רב אשי לעולם בדמים ומאי נקנה כסף כל מקום שהוא הכי קאמר נתחייב המוכר לתת לקונה מאיזה מקום שהוא המטבע שהתנה לו שאם אמר לו כספים חדשים אין יכול לתת לו ישנים ואע"פ שהישנים טובים הם מן החדשים דיכול למימר ליה לישנן בעינא להו. ואקשי' על רב פפא דאמר מטבע נקנה בחליפין מהא דתנן במעשר שני פ' המוליד פירות וכו' היה עומד בגורן ואין בידו מעות

אומר לחבירו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה

(א) אולי צ"ל להני כלל. (ב) כיצד הלא"ש נכס הממכר הלו.

מה:

אין מטבע נעשה חליפין. אפילו לרצ ששת דלא צעי כלי פסל הכא מטבע כפרש"י משום דדעתיה אזורתא דעבידא דצטלה וא"ת ולרצ נחמן דאמר לקמן (דף מו.) דכלי דוקא צעי וכי פליג ארצ ולוי וי"ל דמטבע מיקרי שפיר כלי שראוי לשקול צו משקולת ועוד דרראי לתלותו צלואר בתו וצללאו

הכי צ"ל דמקרי כלי דאי לא מקרי כלי אס כן אמאי נעשה חליפין הלא אפילו לרצ ששת דלא צעי כלי מ"מ פירא מיהא צעי ומטבע לא מקרי פירי כדאמר בסמוך אפי' למ"ד אין מטבע כו' מידי דהוה אפירא לרצ נחמן ולקמן (דף מו.) נמי אמרינן ולנמי דס"ד מטבע מאי כיצד ה"ק ופירי נמי עבדי חליפין ועוד אמרי' לקמן (דף מו.) צננא למעוטי פירות ביה למעוטי מטבע אלמא לא מקרי פירי ואי גס כלי לא הוי אמאי נעשה חליפין אלא ודאי כלי מקרי וי"א שחשוב כלי לפי שיואל צהולאה וקויןן צו כל דבר ואין נראה דלקמן (דף מו.) משני צפרוטטוט דליכא עלייהו טבעא וכן מתני' דכל המטלטלין קויןן זה את זה מוקי לקמן (דף מו.): אניקא ואניגרא אלמא אפילו היכא שאין יואליןן צהולאה נעשה ונקנה בחליפין:

מאי לאו בחליפין. וא"ת וכי לא ידע סיפא דהכסף אין קונה את הוצב ועוד מאי מיימי' צתר הכי ועוד תניא מי אלימא ממתני' שזאת הפרכה גופה צבר הביא ממתניתין ויש לומר דה"פ מאי לאו אף בחליפין דהוצב קונה את הכסף צכל עיין צין בחליפין צין צדמים והכסף אינו קונה את הוצב צדמים וקתני אינו קונה ולא אינו מחייב משום דתנא רישא הוצב קונה דמייירי גס בחליפין ומשני דאף רישא לא מייירי אלא צדמים ומשני תני מחייב אינו מגיה במתנה אלא קונה פי' מחייב ומיימי' ועוד תניא לא קנה עד שימשוך במשיכת הוצב אכל מתני' מלי למימר דאינו קונה צדמים:

ונקניניהו

רב אשי לעולם בדמים ומאי בכל מקום שהוא יחבינא לך לא מצאי יהיב ליה מארנקי ישנה אע"ג דעדיפי מונייהו מ"ט דאמר ליה לישנן קא בעינא להו אמר רב פפא אפילו לבו"ד אין מטבע נעשה חליפין מיעבד הוא דלא עביד חליפין אקנויי דאיניהו לא עבדי חליפין אקנויי מקנו בחליפין טבעא נמי לא שנא מיתבי^(ד) היה עומד בגורן ואין בידו מעות אומר לחבירו הרי פירות הללו נתונים לך במתנה

הזהב פרק רביעי בבא מציעא

שמה ישנה עליוסיו. עד שיספיק להיות לו סלעין מעשר עד שיגיעו לדמי דינר זהב צשנה שניה שימכור מעשרות שנה הבאה:
אסוקי מסיק להו. שאין משאין כצד שמעט הן:
אפי' צפירות על דיגנין מחלוקס. דפירי נמי אחי לשהויי:
היינו דקתני לא נעשה.

ולא קתני לשון חלול דקסצר יש חלול אכל חכמים החמירו עליו:
ואין מחללין מצעי ליה. הכי איצעי ליה למיתני צ"ש אומרים אין סלעים מעשר שני ממחללין על דיגרי זהב אי משום כסף שני אי משום דדהבא מיתפשי צקדושת מעשר:
מטבע נעשה חליפין. הבא להחליף מטבע צדצר אחר שלא צמורת מקח וממכר אלא צמורת קנין כדרך שקויןן צסודר שהקונה נותן סודר למקנה והוא מקנה לו הקרקע או המטלטלין צמשיכה שהוא מושך הסודר דכתיבי (רות ד') שלף איש ועלו ונתן לרעהו אף מטבע שאע"פ ששנינו נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות יכול לחזור צויס) הני מילי כשנתנו צמורת דמיס כדרך מקח וממכר אכל אס נתן צמורת חליפין כיון שמשך זה את המעות נקנה לו החפץ שלו צכל מקום שהוא:
אין מטבע נעשה חליפין. כדמפרש רצ פפא:
מ"ט דמ"ד נו'. הא ליכא למימר דאית ליה דרצ נחמן דאמר לקמן (דף מו.) אין קויןן אלא צכלי דנעלו כתיבי דא"כ אדמפלגי צמטבע ליפלגו צכל דצר שאינו כלי אלא על כרחק ס"ל דכל המטלטלים נעשין חליפין לקנות את שכנגדו וצמטבע לחודיה פליגי:

משום דדעסיס אזורסא. דעתו של מקנה את החפץ וטוטל המטבע צחליפין אינו סומך אלא על הלוזה שצו שאין המטבע חשוב אלא ע"י לוזה שצו ולורסא עבידא דצטעק צהמלך פוסלה וגזרח ללוז לוזה אחרת הלכך הוה ליה דצצר שאינו מסוים ושלס ולקמן (שס) ממעטיס דצר שאינו מסוים מדכתיבי נעל:
הוצב דיגרי זהב דהוי ליה מטבע:
הוצב קונה. משמע מעכשיו הכסף קניו לו צכל מקום שהוא שס ואין לשון א' הוצב נופל אלא צדצר שהוא צעין והחליף זה צוה ואי צמורת דמיס שמושך הימנו דינר זהב צבי"ה דינר כסף אין כאן כסף קניו אלא המושך הוצב נתחייב לו מעות צמשיכה זו והכי איצעי ליה למיתני הוצב מחייב את הכסף וגורס למושך לחייבו כסף:
הכי נמי מספצרה. דצמורת דמים ולא צמורת חליפין

דתשמע מינה מטבע נעשה חליפין:
וטבעא פירא לא קני. אי משום דמשיכת ממכר מפורשת מן התורה כדלקמן (דף מו.) אי משום דתיקניה רצנן שמה יאמר לו גשרפו חטיף צעלייה:
פרווייהו לקנו. דכיון דמטבע נעשה חליפין מה לי של כסף מה לי של זהב:
ועוד תניא נו'. דשמעינן מינה דלאו בחליפין עסקינן:
אלא אי אמרס. קונה ואינו קונה דקאמר צחליפין קאמר:
ליקני. דהא תנא רישא הוצב קונה את הכסף דאשמועינן צה מטבע נעשה חליפין:
כמוס שפיא. כמו שהתנה עמו:
מארנקי חדשה. של מטבע סלעין חדשים:
לישנן צעינא. צריך אני להניחן זמן מרובה וחדשים נוחיס לי שלא ישחירו יותר מדאי:
אפי' למ"ד אין מטבע נעשה חליפין. לקנות את שכנגדו:
אקנויי מיקנו צחליפין. קנין סודר או מטלטלין שכנגדו קונה אותו צחליפין מכיון שמשך צעל המטבע החליפין משכנגדו נקנה" המטבע לצעל הסודר:
מידי דהוה אפירות. לרצ נחמן כל דבר שאינו כלי קרוי פירא לגצי חליפין ופליגי רצ ששת ורצ נחמן לקמן (דף מו.) צשמעתין דאמר רצ נחמן נעל דוקא כתיבי שיהא כלי ולא שוס דצר שאינו כלי עושה חליפין ומודה הוא שכל דצר שכנגד הכלי נקנה בחליפי הכלי דכתיבי (רות ד') לקיים כל דבר. אלמא אע"ג דפירי לא עבדי חליפין לקנות שכנגדו נקנה הוא צחליפין של כלי מכיון שמשך צעל הפירות את הכלי נקנו פירות לצעל הכלי:
ואין צידו מעוה. ורואה לחלל מעשר שלו א' והערים צפדיניו לחלל על ידי מקח וממכר שמוכרו לאיש אחר כדי שלא יתחייב חומס דכתיבי (ויקרא מ) אס גאל יגאל איש ממעשרו חמישימו יוסף ממעשרו ולא הלווקה מעשר שני של אחרים:
אומר לחציו. שהוא לוזהו ויודע צו שאינו עושה אלא להיפטר מן החומס:
הרי פירות הללו. של מעשר שני:
נתונים לך צמחנס. ומכיון שקנאן זה צמחנה נעשה הראשון נכרי אללס ויכול לפדותס צלא חומס:

וחזור

מסורת הש"ס

א) [מתחללין ולא מתחללין כי"ה גי' חוס' צבוסה מ: ד"ה על חיון], ב) [לקמן מו.], ג) [נעל מד.], ד) מעשר שני פי"ד מ"ה, ט) [נעל מד.], ו) [צ"ל הוזה], ז) צ"א:
שכנגדו מקנה, ח) צ"ל ולהערים,

הגהות הב"ח

א) גבי ולא מסיק להו וצ"ה:

מוסף רש"י

הזהב קונה את הכסף. הלווקה דיגרי זהב טעוטיס צדיגרי כסף ונתן לודיגרי זהב, משיכת הוצב קונה את הכסף לצעל הוצב ומחייב לו זה משקיצל דיגרי זהב לתת לו דיגרי הכסף ואינו יכול לחזור צו (לעיר מד.). הכסף אינר קונה את הוזהב. שאס נתן לו דיגרי הכסף מחילה לא קנה ויכולס שניסס לחזור, דמטבע כסף הוי מעות, משום דחריפי ליתנן צהולאה ודינר זהב אינו אלא כשאר מטלטלין ופיורו, ומעות אין קנות עד שימשוך המטלטלין, אכל משיכת מהס יכול לחזור צו (שס).